

1522237-66.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia

Magistrado: RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... fez afirmação falsa acerca do delito de tráfico de drogas em desfavor de Wellington. Assim, por qualquer ângulo de observação, emerge do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade penal do apelante, pelo que não há falar-se em ausência de elementos de autoria, tal qual sustado nas razões dos apelos. O crime de falso testemunho é de natureza formal e se consuma com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1522237-66.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522237-66.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falso testemunho ou falsa perícia

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2192479/2021 - 29º D.P. VILA PRUDENTE, 13590992 - 29º D.P. VILA PRUDENTE, 2942/20/310 - 29º D.P. VILA PRUDENTE, 2989/20/310 - 29º D.P. VILA PRUDENTE, 2192479 - 29º D.P. VILA PRUDENTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

VISTOS.

PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 342, § 1º, do Código Penal, porque teria, supostamente, no dia 03 de novembro de 2020, nas dependências do Fórum Criminal da Barra Funda, localizado na Avenida Doutor Abraão Ribeiro, nº 313, Barra Funda, nesta cidade e comarca de São Paulo, feito afirmação falsa em processo judicial, como testemunha arrolada

pela acusação, visando obter prova destinada a produzir efeito nos autos do processo criminal nº 1515289-93.2020.8.26.0228, que tramitou perante a 20ª Vara Criminal, em que figurou como réu Cauê Janse Justiniano, em virtude da prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03. A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2021 (fls. 368/369).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 385), tendo a Defensoria Pública oferecido resposta à acusação às fls. 388.

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, bem como interrogado o réu.

Diante da ausência de outras provas a serem produzidas, foi declarada encerrada a instrução processual e abertos os debates.

O Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a total procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia, tendo ainda opinado quanto à fixação das penas e regime inicial de cumprimento.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu, ante a ausência de dolo e de lesividade de sua conduta. Requereu, ainda, a absolvição do acusado por insuficiência de provas para embasar um decreto condenatório. Subsidiariamente, formulou requerimentos a respeito da fixação das penas e do regime inicial de cumprimento.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para sentença.

A ação penal é procedente, nos termos das razões a seguir expostas.

A materialidade do delito de falso testemunho restou bem comprovada nos autos, conforme se depreende de fls. 16, de fls. 261/275 e de fls. 407/414, bem como pela prova oral colhida no dia de hoje.

A autoria, outrossim, está demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre o ora réu, não havendo que se falar, desse modo, em prolação de um decreto absolutório como pugnado pela combativa Defesa.

Com efeito, ao ser interrogado nesta data, o acusado Pedro Henrique Silva Santos negou os fatos que lhe são atribuídos, tendo reiterado que nenhuma arma foi apreendida em poder de Cauê. Disse que não sabia que tinha uma arma no carro, tendo confirmado que a arma estava embaixo do banco, tendo visto o policial mexendo embaixo do banco e tirar dali uma blusa preta, sendo que isso ocorreu depois que todos já tinham sido revistados. Aduziu não ter prestado depoimento no DP, tendo apenas assinado um papel, sendo liberado na sequência. Disse que os policiais estão mentindo ao dizer que a arma estava na cintura de Cauê, mas não soube indicar o motivo deles estarem mentindo. Informou que não conhecia os policiais de antes e que desconhece qualquer desentendimento anterior entre os policiais e Cauê.

Os policiais militares Marcelo Pereira da Silva e Bruno William Lopes Galhardo, por outro lado, confirmaram nesta data, em Juízo, o quanto já haviam afirmado nos autos do processo nº 1515289-93.2020.8.26.0228, confirmando que localizaram a arma de fogo apreendida naquele feito na cintura do réu Cauê. O policial Bruno, inclusive, se recordou do ora réu como sendo um dos ocupantes do veículo abordado, em que estava Cauê no dia dos fatos, tendo o policial Marcelo aduzido que os demais ocupantes do automóvel viram quando a arma foi localizada na cintura de Cauê.

Desse modo, ante o firme e seguro conjunto probatório produzido, tem-se plenamente configurada na hipótese a prática pelo acusado do crime de falso testemunho, visto que restou devidamente demonstrado que Pedro Henrique fez afirmação falsa como testemunha nos autos do processo criminal nº 1515289-93.2020.8.26.0228, tendo sido aceita como fidedigna pelo Poder Judiciário a versão dos policiais militares quanto à dinâmica dos fatos ocorridos no dia 19 de julho de 2020, não tendo, por sua vez, restado minimamente demonstrado que os policiais faltaram com a verdade quando ouvidos como testemunhas em referido feito ou no dia de hoje, oportunidade em que reiteraram seus depoimentos anteriores.

Frise-se que, conquanto tenha o acusado, nesta data, reiterado sua versão acerca da localização da arma do interior do veículo, mais precisamente embaixo do banco, tal versão é discrepante daquela por ele prestada inicialmente no DP, oportunidade em

que alegou que a arma estaria no porta-luvas do veículo (fls. 16), bem como daquela prestada pelos policiais militares em todas as oportunidades em que foram ouvidos nos autos do processo nº 1515289-93.2020.8.26.0228 (fls. 14/15 e 262).

De se destacar que os depoimentos policiais e do ora réu foram acolhidos tanto pelo Juízo de Primeiro Grau, quanto pelo v. Acórdão, que manteve a condenação de Cauê (fls. 407/413), tendo inclusive constado expressamente da r. sentença proferida que o depoimento do ora réu divergiu dos depoimentos dos policiais e da sua própria versão em sede policial (fls. 275), restando mais do que evidente, pois, a tentativa do acusado em ludibriar o Juízo daquele feito, visando, assim, beneficiar seu amigo Cauê, réu naqueles autos.

Somado a isso, tenho que não há que se falar em ausência de dolo na conduta do ora réu, nem tampouco em atipicidade da conduta pela ausência de lesividade ou mesmo por irrelevância de seu depoimento, uma vez que restou comprovado que prestou o ora acusado declaração falsa sobre fato juridicamente revelante quando ouvido em Juízo na condição de testemunha, mais especificamente quanto à localização da arma de fogo apreendida naqueles autos, sendo, pois, irrelevante se seu depoimento influenciou, ou não, no julgamento do caso, na medida em que o crime de falso testemunho possui natureza formal.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, conforme inclusive se verifica em recente decisão do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Ora, resta evidente que o apelante, a fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, fez afirmação falsa acerca do delito de tráfico de drogas em desfavor de Wellington. Assim, por qualquer ângulo de observação, emerge do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade penal do apelante, pelo que não há falar-se em ausência de elementos de autoria, tal qual sustado nas razões dos apelos. O crime de falso testemunho é de natureza formal e se consuma com a simples prestação do depoimento falso, sendo, portanto, irrelevante que o julgador tenha se valido de tal depoimento em sua decisão" (TJSP - Apelação Criminal nº 0001636-86.2016.8.26.0439 - 9ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Silmar Fernandes - j. em 26/07/2018 - destacou-se).

Por fim, de rigor o reconhecimento da majorante prevista no § 1º, do artigo 342, do Código Penal, na medida em que o ora réu fez afirmação falsa com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, mais especificamente um decreto absolutório em favor de Cauê, réu do processo crime nº 1515289-93.2020.8.26.0228, que tramitou perante a 20ª Vara Criminal Central da Capital.

Passo, então, a fixar as penas.

Na primeira fase do cálculo, em atenção ao disposto no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base do acusado um pouco acima do mínimo legal, eis que possui ele maus antecedentes, já tendo uma condenação definitiva (Processo de Execução nº 1512298-81.2019.8.26.0228, certidão de fls. 402/403), cujos fatos foram anteriores ao delito em comento, mas com trânsito em julgado da sentença condenatória posterior, motivo pelo qual não pode tal processo ser considerado para fins de reincidência. Assim, exaspero a pena do acusado em 1/6 (um sexto), resultando reprimenda de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, ficando mantidas as penas supra cominadas.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, de rigor a exasperação da pena do réu em 1/6 (um sexto), diante do reconhecimento da causa de aumento prevista no § 1º, do artigo 342, do Código Penal, conforme alhures fundamentado, resultando, assim, reprimenda de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal.

O acusado é tecnicamente primário (fls. 402/403) e, à vista da espécie do crime perpetrado, praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, tenho que se mostra suficiente para reprovação e prevenção do delito, neste momento, a fixação do regime inicial aberto para desconto da sanção ora aplicada, em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.

Igualmente, poderá o réu apelar em liberdade, considerando a pena imposta e o

regime ora aplicado, não estando presentes os fundamentos para decretação da prisão preventiva.

Deixo, porém, de substituir a pena corporal ora imposta por sanção restritiva de direitos, eis que as circunstâncias judiciais não foram consideradas favoráveis quando da fixação da pena base, de modo que a substituição não se mostraria suficiente e adequada no caso, podendo, inclusive, gerar verdadeira sensação de impunidade ao acusado, conforme autoriza o disposto no inciso III, do artigo 44, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, deixo de suspender a pena aplicada, nos termos do artigo 77, do Código Penal.

Em função do delito praticado ser classificado como crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação de valor para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Logo, ante todo o exposto e o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 342, § 1º, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações acerca de sua capacidade econômica.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe e, após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e, oportunamente, expeça-se o respectivo mandado de prisão.

Custas pelo réu, ficando-lhe concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que foi defendido no feito pela Defensoria Pública.

Publicada a sentença em audiência, saem dela os presentes devidamente intimados e cientificados.

São Paulo, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA